

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 45/2533

นางบุญส่ง จันทร์เจริญ

โจทก์

นายบุญช่วย รักอ่อน กับพวก

จำเลย

นายบุญช่วย รักอ่อน ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางบุญเอื้อน รักอ่อน ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 64)ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านและที่ดินโฉนดเลขที่ 3242 ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดลพบุรี

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นางบุญเอื้อน รักอ่อน จำเลยที่ 2ถึงแก่กรรมศาลอุทธรณ์อนุญาตให้นายประเสริฐ รักอ่อน เข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 58,59)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 45แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ